

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2257/2535

นายอดิศร ตันติพรหมินทร์

โจทก์

นางสุภัทรา ทองศรีพงศ์หรือวงศ์โดยหวัง

ผู้ร้อง

นายอุตสาหกรรม ทองศรีพงศ์โดยเจ้าพนักงาน

พิทักษ์ทรัพย์

จำเลย

นายอรรถ สุรียานนท์ ทนายผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า ผู้ร้องฎีกา มีโอกาสชนะคดี โปรดอนุญาตให้ ทุเลาการขายทอดตลาด
ทรัพย์พิพาทไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 175)

ไม่ปรากฏว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้รับสำเนาคำร้องหรือไม่ (อันดับ 178)

คดีสองสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นรวมพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกัน

กรณีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องให้จำเลยสำนวนแรกชำระตัวเงิน สำนวนหลังชำระ
หนี้ซื้อขาย ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าให้จำเลย สำนวนแรกชำระหนี้แก่โจทก์ และให้
จำเลยสำนวนหลังส่งมอบรถยนต์ แก่โจทก์ ต่อมาจำเลยทั้งสองสำนวนไม่ยอมชำระ
หนี้ตามคำพิพากษา ดังกล่าว โจทก์ทั้งสองสำนวนขอให้บังคับคดี เจ้าพนักงานบังคับ
คดี ทั้งสองสำนวนนำยึดทรัพย์สินโดยอ้างว่าเป็นทรัพย์ของจำเลย เพื่อขายทอดตลาด

นำเงินชำระหนี้โจทก์แต่ละสำนวน ผู้ร้อง ยื่นคำร้องทั้งสองสำนวนขอให้ปล่อยทรัพย์สินที่ยึด

ศาลชั้นต้นพิพากษายกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับฎีกาเฉพาะสำนวนแรก(อันดับ 167)

ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 168)

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 อนุญาตให้งดการขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 148)

จำเลยโดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ยื่นคำคัดค้านเข้ามาในคดีด้วย

คำสั่ง

คำร้องของ ผู้ร้องขอแปลได้ว่า ผู้ร้องขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วเห็นสมควรให้งดการขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทระหว่างฎีกา

คำร้องของ ผู้ร้องขอแปลได้ว่า ผู้ร้องขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วเห็นสมควรให้งดการขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทระหว่างฎีกา

(สมมาตร พรหมานุกูล-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-อัศววิทย์ สุมาวงศ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>